Satzung

§ 1 Name und Sitz des Vereins, Geschäftsjahr

(1) Der Verein führt den Namen „Skate Club Biriciana".
(2) Er soll in das Vereinsregister eingetragen werden und führt danach den Zusatz „e.V.".
(3) Der Verein hat seinen Sitz in 91781 Weißenburg.
(4) Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr

§ 2 Vereinszweck,

1: Zweck des Vereins „Skate Club Biriciana" ist die Pflege und Förderung der Skateboard Kultur und des Skateboard-Sports.

2: Der Vereinszweck wird insbesondere verwirklicht durch:
(1) Skateboard Training und Durchführung von Sportveranstaltungen.
(2) Ausflüge zum Zweck des Trainings und zur Teilnahme an Wettbewerben.
(3) Das Angebot sportlich/kultureller Weiterbildung, im Rahmen sog. Workshops.
(4) Weiterbildung und Ausbildung eigener Trainer
(5) Veranstalten von eigenen Wettbewerben und Veranstaltungen
(6) Der Erhalt, die Pflege und Ausbau der örtlichen Skate-Anlagen und der Infrastruktur in Zusammenarbeit und Auftrag mit den Eigentümern (Städte und Kommunen)
(7) Partizipation der Jugendlichen

§3 Gemeinnützigkeit des Vereins

(1) Der Verein „Skate Club Biriciana" mit Sitz in Weißenburg verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne der Vorschriften des Dritten Abschnitts der Abgabenverordnung 1977 vom 16.06.1976 (§51-68 AO 1977). Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.
(2) Mittel des Vereins sowie etwaige Überschüsse werden nur für satzungsgemäße Zwecke verwendet. Die Mitglieder erhalten keine Anteile am Überschuss und – in ihrer Eigenschaft als Mitglieder – auch keinen sonstigen Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. Der Verein darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigen.

§ 4 Mitgliedschaft

(1) Mitglied des Vereins kann jede natürliche (und juristische) Person werden, die die Satzung des Vereins anerkennt. Für minderjährige ist die Zustimmungserklärung der gesetzlichen Vertreter erforderlich.
(2) Der Verein besteht ausfolgenden Mitgliedern:
   a) Aktive Mitglieder: Aktive Mitglieder sind alle Personen (ab 16 Jahre), die im Sinne des Vereinszwecks aktiv tätig werden, sowie Personen (ab 16 Jahre), die sich selbst den vom Verein vorgesehenen Tätigkeiten widmen.
   b) Passive Mitglieder: Passive Mitglieder sind Personen, die den Verein ideell und finanziell unterstützen (sog. Förderungsmitgliedschaft). Sie haben kein Stimmrecht, kein aktives und auch kein passives Wahlrecht. Fördermitgliedschaft entsteht durch schriftliche Beitrittserklärung und durch Zahlung des Förderungsbeitrags. Passive Mitglieder sind

auch alle Mitglieder, die das 16. Lebensjahr noch nicht vollendet haben. Sie haben kein Stimmrecht außer zur Wahl des Jugendvertreters, kein aktives und auch kein passives Wahlrecht, können sich jedoch den vom Verein vorgesehenen Tätigkeiten widmen. Die Fördermitgliedschaft und die Passive Mitgliedschaft kann wie die Normale Mitgliedschaft zu jedem Jahresletzten und Wahrung einer Frist von 4 Wochen gekündigt werden.

c) Ehrenmitglieder: Personen, die sich im besonderen Maße Verdienste für den Verein erworben haben, können durch Beschluss der Mitgliederversammlung zu Ehrenmitgliedern ernannt werden. Die Ehrenmitglieder haben die Rechte der aktiven Mitglieder. Die Ehrenmitglieder haben die Gleichen Rechte und Pflichten wie ein Ordentliches Mitglied, sind jedoch von der Beitragszahlung befreit.

(3) Die Mitgliedschaft wird aufgrund eines schriftlichen oder digitalen Antrages erworben. Bei Minderjährigen ist die schriftliche Zustimmung des gesetzlichen Vertreters erforderlich. Die Aufnahme gilt als bestätigt, sofern der Vorstand nicht aus triftigen Gründen ihm diese ablehnt.

(4) Die Mitgliedschaft endet durch Austritt, Ausschluss oder Tod.

(5) Der Austritt eines Mitglieds ist jeweils zum 01. eines jeden Jahres möglich. Er erfolgt durch schriftliche Erklärung gegenüber der Vorstandschaft unter Einhaltung einer Frist von 1 Monat.

(6) Wenn ein Mitglied gegen die Ziele und Interessen des Vereins mehrfach oder schwer verstoßen hat oder trotz Mahnung mit dem Beitrag 3 Monate im Rückstand bleibt, so kann es durch den Vorstand mit sofortiger Wirkung ausgeschlossen werden. Dem Mitglied muss vor der Beschlussfassung Gelegenheit zur Rechtfertigung bzw. Stellungnahme gegeben werden. Gegen den Ausschließungsbeschluss kann innerhalb einer Frist von 1 Monat nach Mitteilung des Ausschlusses Berufung eingelegt werden, über den die nächste Mitliederversammlung entscheidet.

§ 5 Beiträge

Die Mitglieder zahlen Beiträge nach Maßgabe eines Beschlusses der Mitgliederversammlung. Zur Festlegung der Beitragshöhe und Fälligkeit ist eine einfache Mehrheit der in der Mitgliederversammlung anwesenden Stimmberechtigten Vereinsmitglieder erforderlich. Bei Austritt eines Mitgliedes werden bereits entrichtete Beiträge nicht erstattet.

§ 6 Organe des Vereins

Organe des Vereins sind:

(1) Die Mitgliederversammlung
(2) Der Vorstandschaft
(3) Vereinsrat
(4) Arbeitskreise

§7 Mitgliederversammlung

(1) Die Mitgliederversammlung ist einmal jährlich einzuberufen
(2) Die Mitgliederversammlung wird vom Vorstand durch schriftliche Einladung einberufen. Die Einladung erfolgt mindestens zwei Wochen vor der Abhaltung der Mitgliederversammlung. In der Einladung sind Zeit, Ort und Tagesordnung der Mitgliederversammlung bekannt zu geben.
(3) Die Mitgliederversammlung als das oberste beschlussfassende Vereinsorgan ist grundsätzlich für alle Aufgaben zuständig, sofern bestimmte Aufgaben gemäß dieser Satzung nicht einem anderen Vereinsorgan übertragen wurden.
(4) Die Aufgaben der Vollversammlung sind
    a) Entgegennahme des Vorstandsberichts
    b) Entlastung der Vorstandschaft
    c) Wahl der Vorstandschaft
    d) Entgegennahme des Vereinsrat-Berichtes
    e) Entlastung und Wahl der Delegierten des Vereinsrats
    f) Wahl der Jugendvertreter
    g) Initiierung von Arbeitskreisen
    h) Entgegennahme der Berichte der Arbeitskreis
    i) Aufgaben des Vereins
    j) Genehmigung aller Geschäftsordnungen für den Vereinsbereich
    k) Mitgliedsbeiträge
    l) Auflösung des Vereins
(5) Jede satzungsmäßige einberufene Mitgliederversammlung wird als beschlussfähig anerkannt ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen Vereinsmitglieder. Jedes Mitglied ab 16 Jahre hat eine Stimme.
(6) Die Mitgliederversammlung fasst ihre Beschlüsse mit einfacher Mehrheit. Bei Stimmengleichheit gilt ein Antrag als abgelehnt.
(7) Eine außerordentliche Mitgliederversammlung ist einzuberufen, wenn es das Vereinsinteresse erfordert oder wenn die Einberufung von mindestens ein Viertel der Vereinsmitglieder schriftlich und unter Angabe des Zweckes und er Gründe verlangt wird. Die Einberufung einer außerordentlichen Mitgliederversammlung erfolgt schriftlich durch den Vorstand. Zwischen Einladung und Versammlungstermin muss mindestens eine Frist von 2 Wochen liegen.

§ 8 Satzungsänderung

(1) Für Satzungsänderungen ist eine einfache Mehrheit der erschienenen Vereinsmitglieder erforderlich. Über Satzungsänderungen kann in der Mitgliederversammlung nur abgestimmt werden, wenn auf diesen Tagesordnungspunkt bereits in der Einladung zu Mitgliederversammlung hingewiesen wurde.
(2) Satzungsänderungen, die von Aufsichts-, Gerichts- oder Finanzbehörden aus Formellen Gründen verlangt werden, kann die Vorstandschaft von sich aus vornehmen. Diese Satzungsänderungen müssen allen Vereinsmitgliedern alsbald schriftlich mitgeteilt werden.

§9 Der Vorstand

(1) Der Von der Mitgliederversammlung gewählte Vorstand vertritt den Verein als gesetzlicher Vertreter.
(2) Der Verein wird gerichtlich und außergerichtlich vom 1. Vorsitzenden und dem 2. Vorsitzenden vertreten. Jeder ist für sich allein vertretungsberechtigt, 1. und 2. Vorsitzender sind Vorstand im Sinne des BGB §26.
(3) Weitere Mitglieder des Vorstandes sind der Schriftführer, der 1. Kassenwart und dem 2. Kassenwart.
(4) Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung für die Dauer von einem Jahr gewählt. Der Vorstand bleibt bis zur Neuwahl im Amt. Die Wiederwahl der Vorstandsmitglieder ist unbegrenzt möglich. Die Wahl erfolgt geheim.
(5) Dem Vorstand obliegen die Führungen der laufenden Geschäfte des Vereins.
(6) Der Vorstand fasst seine Beschlüsse mit einfacher Mehrheit
(7) Die Beschlüsse des Vorstands sind zu protokollieren. Das Protokoll ist vom Schriftführer sowie vom Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung von seinem Stellvertreter oder einem anderen Mitglied des Vorstands zu unterzeichnen

§ 9 Aufgaben des Vorstands

Die Aufgaben des Vorstandes sind

(1) Die Einberufung und Vorbereitung der Mitgliederversammlungen einschließlich der Aufstellung der Tagesordnung
(2) Die Ausführung von Beschlüssen der Mitgliederversammlung
(3) Die Verwaltung des Vereinsvermögens und die Anfertigung des Jahresberichts
(4) Die Aufnahme neuer Mitglieder sowie der Ausschluss von Mitgliedern aus dem Verein

§10 Vereinsrat

(1) Der Vereinsrat ist das „ausführende Gremium" des Vereins. Auf der Grundlage der Beschlüsse der Mitgliederversammlung obliegt ihm die Koordination des laufenden Vereins. Mitglieder des Vereinsrates sind der Vorstand, Die Jugendvertreter und die Delegierten der Arbeitskreise. Der Vereinsrat ist beschlussfähig, wenn die Hälfte der Vereinsrat-Mitglieder anwesend sind.
(2) Der Jugendvertreter besteht aus einer Volljährigen und einer Minderjährigen Person. Beide werden in der Mitgliederversammlung gewählt. Bei dessen Wahl haben alle Mitglieder ein Stimmrecht, auch die die das 16. Lebensjahr noch nicht vollendet haben.

§11 Die Arbeitskreise

Die Arbeitskreise können auf Initiative einzelner Mitglieder, in Abstimmung mit dem Vorstand gebildet werden. Sie werden von der Mitgliederversammlung bestätigt und entsenden dann einen Delegierten in den Vereinsrat.

§ 12 Auflösung des Vereins, Beendigung aus anderen Gründen, Wegfall steuerbegünstigter Zwecke

(1) Im Falle der Auflösung des Vereins sind der Vorsitzende des Vorstands und sein Stellvertreter gemeinsam vertretungsberechtigte Liquidatoren, falls die Mitgliederversammlung keine anderen Personen beruft.

(2) Im Falle der Auflösung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das Vereinsvermögen an den „Freundeskreis Jugendzentrum e. V." , der unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige Zwecke, insbesondere zur Förderung der Jugendarbeit, zu verwenden hat.

(3) Die vorstehenden Bestimmungen gelten entsprechend, wenn dem Verein die Rechtsfähigkeit entzogen wurde.

§13 Salvatorische Klausel

Sollte einzelne Bestimmungen dieser Satzung unwirksam sein, so berührt dies die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht. Die Unwirksamen Bestimmungen sind durch solche zu ersetzten, die dem Interesse des Vereins und dem Geist dieser Satzung am nächsten kommen.

Weißenburg, 02.05.2024 – Änderung am 05.07.2024

Änderung wird seitens der Vorstandsschaft hier unterzeichnet

Christian Winkler

Clemens Ulke

Andreas Schmidt

Johannes Winkler

David Bengel